الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي **دورة: 2022**
الشعبة: تسيير واقتصاد

اختبار في مادة: القانون **المدة: 02 سا و30 د**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (06 نقاط)

1) اذكر خصائص شركة التضامن.

2) عرّف النّزاعات الجماعية للعمل، ثم اذكر طرق تسويتها.

3) اذكر التزامات العامل في عقد العمل.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند:

- يرغب الشّاب "أيمن" في إنشاء شركة لإنتاج وبيع الأكياس الورقية، ولهذا الغرض تحصل على قرض من بنك القرض الشعبي الجزائري بمبلغ 9000000 دج.
- وُظف مبلغ القرض في اقتناء آلات إنتاجية من المورد " نافع"، دُفع ثمنها وتمّ استلامها.
- اتّفق الشّاب "أيمن" مع السيد "السعيد" الذي يملك محلات تجارية تقع بشارع الاستقلال على تأسيس شركة، بحيث يكون جزء من محلاته مقرا لها، تسمى "شركة أيمن والسعيد للأكياس الخضراء". يحمل الشّريكان صفة التّاجر، مدّتها عشرون سنة (20) وتمّ تحرير العقد التّأسيسي لدى الموثق.
- بعد مدّة حدث انفجار في المولّد الكهربائي، ممّا أدّى إلى احتراق جميع الآلات الإنتاجية وهلاك جزء كبير من المحلات التّجارية.

المطلوب: انطلاقا من السند وعلى ضوء ما درست أجب عن الآتي:

1) استخرج من السند:

أ- نوع شركة أيمن والسعيد للأكياس الخضراء.

ب- ركنين من الأركان الموضوعية لعقد البيع.

جـ- التزامات الشاب" أيمن" تُجاه المورد "نافع".

د- البيانات المتعلّقة بعقد الشركة.

2) هل تستمر الشركة في نشاطها بعد حادث الانفجار؟ برّر إجابتك.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

1) أبرم السيد " فريد" مع سبعة أشخاص (07) لدى الموثق عقد تأسيس شركة لإنتاج وبيع الألبان والأجبان، ومن بنوده:

- رأسمال الشركة 50000000 دج.
- مسؤولية الشريك في الشركة بقدر ما يملكه من أسهم.
- أسهم الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية.

2) توظف الشركة مجموعة من العمال من بينهم:

- العامل "حسين": قام بتسريب معلومات تكنولوجية لصالح مؤسسة منافسة وتمّ فصله عن العمل.
- العامل "مصطفى": أصيب بشلل كلي.
- العامل "عيسى": بسبب حرمانه من حريته تمّ توقيفه عن العمل إلى غاية الفصل في الدّعوى القضائية المرفوعة ضدّه، وبعد سنة من توقيفه صدر حكم ببراءته وتمّ إدراجه في منصب عمل آخر بأجر مماثل لأجره السّابق غير أنّه رفض ذلك.

المطلوب: انطلاقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست أجب عن الآتي:

1) ما النّوع القانوني لشركة الألبان والأجبان؟ برّر إجابتك.

2) استخرج ركنا من الأركان الشكلية لعقد الشركة المشار إليه في الوضعية.

3) ما نوع حالة إنهاء علاقة العمل عند:

أ- فصل العامل "حسين" عن العمل؟ بيّن سببها.

ب- إصابة العامل "مصطفى" بالشّلل الكلي؟

4) ما هي الوضعية القانونية للعامل "عيسى" خلال فترة توقيفه عن العمل؟ استخرج سببها.

5) هل رفْض العامل "عيسى" لمنصب العمل الجديد قانوني؟ برّر اجابتك.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (06 نقاط)

أجب عن الأسئلة التالية:

- عرّف عقد الشركة، وبيّن جزاء الإخلال به.
- اذكر أسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- اذكر التزامات صاحب العمل في عقد العمل.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند:

- باع السيد "عبد الرحمن" قطعة أرض للسيد " رشيد " مساحتها خمسة هكتارات(05)، لإقامة عيادة معتمدة.
- أقَر كل من السيدين "عبد الرحمن" و" رشيد " بكامل أهليتهما للتعاقد على قطعة الأرض، كما صرّح السيد "عبد الرحمن" أنّه ملتزم بكافة الضمانات القانونية الجارية في مثل هذا الشأن.
- عاين السيد " رشيد" قطعة الأرض لأجل هذا الاتفاق، وبعد الإيجاب والقبول من الطرفين، أبرما عقدا لدى الموثق.
- دفع السيد "رشيد "مبلغ 1800000 دج للسيد "عبد الرحمن" مقابل قطعة الأرض، وبعد استيفاء إجراءات الشهر لدى المحافظة العقارية، مكّنه من وضع يده على قطعة الأرض.

المطلوب: بناء على السند أعلاه وحسب ما درست أجب عن الآتي:

1) كيف يسمى الاتفاق الذي تمّ بين السيدين " عبد الرحمن" و " رشيد " ؟ عرّفه.

2) استخرج من السند الأركان الموضوعية والشكلية لهذا الاتفاق.

3) ما هي التزامات السيد " عبد الرحمن" تُجاه السيد " رشيد " الواردة في السند؟

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

- أسّس ثمانية أشخاص (08) شركة " **القدس العربي** " لإنتاج وبيع مختلف أنواع الحديد، برأس مال يقسم إلى 400 سهم بقيمة 2750 دج للسهم الواحد بموجب عقد رسمي حُرِّر بمكتب الموثق وقُيِّد في السجل التجاري.
- تم إيداع ملخص العقد التأسيسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشره في جريدة يومية وطنية، واقتصر الاكتتاب على المؤسسين وحدهم.

- يرغب السيد " عمر " في المساهمة في رأس مال شركة " **القدس العربي** " بتقديمه حصة عمل.
- بعد أربع سنوات (04) من النشاط:

1) تنازل الشريك " رضا" عن أسهمه لباقي الشركاء بداعي غياب الجدوى الاقتصادية.

2) خُفّض الأصل الصافي للشركة (رأس المال) إلى 280000 دج بفعل الخسائر المتتالية الثابتة في وثائق الحسابات.

3) وفاة الشريك "سليم " نتيجة أزمة صحية.

المطلوب: على ضوء هذه الوضعية وبناء على ما درست أجب عن الآتي:

1) حدّد نوع شركة " **القدس العربي**" مع التّبرير ثم عرّفها.

2) استخرج من الوضعية الأركان الشكلية لشركة " **القدس العربي** ".

3) وضّح طريقة تأسيس شركة " **القدس العربي** ".

4) هل يُقبل السيد " عمر " كشريك في شركة " **القدس العربي** "؟ برّر ذلك.

5) هل تستمر شركة " **القدس العربي** " بعد أربع سنوات (04) من نشاطها:

أ- عند رأس مال الشركة المُخفّض إلى 280000 دج؟ برّر إجابتك.

ب- عند تزامن وفاة الشريك "سليم" مع تنازل الشريك " رضا" عن أسهمه لباقي الشركاء؟ برّر إجابتك.

انتهى الموضوع الثاني

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الجزء الأول:		**06**
1 – خصائص شركة التضامن:		
– اكتساب الشريك صفة التاجر.		
– مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة.		
– عدم قابلية الحصص للتداول.	0,50×4	
– يتكون اسم الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوعا بكلمة "وشركائهم ".		
2– تعريف النزاعات الجماعية للعمل وذكر طرق تسويتها:		
– تعريف النزاعات الجماعية للعمل: هو كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل ولم يجد تسويته بين العمال والمستخدم.	0,75	
– طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل:		
أ–المصالحة.		
ب–الوساطة.	0,25×3	
ج–التحكيم.		
3 –التزامات العامل في عقد العمل:		
– الالتزام بتنفيذ العمل المحدد في العقد.		
– الامتثال لأوامر وتعليمات المستخدم.	0,50×5	
– الالتزام بالسر المهني.		
– الالتزام ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل.		
– الالتزام بعدم منافسة المستخدم و/أو مزاولة نشاط يتعارض مع طبيعة العمل.		
الجزء الثاني:		**06**
1 – الاستخراج من السند:		
أ – نوع شركة أيمن والسعيد للأكياس الخضراء: شركة التضامن.	0,50	
ب – ركنين من الأركان الموضوعية لعقد البيع:		
– السبب:	0,50	
إنتاج الأكياس الورقية.		
– المحل:	0,50×2	
* المبيع: آلات إنتاجية.		

* الثمن: 9000000 دج.		
ج –التزامات الشاب أيمن تجاه المورد "نافع":		
– دفع الثمن.	0,50×2	
– تسلم المبيع.		
د –البيانات المتعلقة بعقد الشركة:		
– الاسم: شركة أيمن والسعيد للأكياس الخضراء.		
– الغرض: إنتاج وبيع الأكياس الورقية.		
– المدة: 20 سنة.	0,50×4	
– أسماء الشركاء: أيمن والسعيد.		
– المقر: شارع الاستقلال.		
2) مدى استمرارية الشركة في النشاط:		
– لا تستمر الشركة.	0,50	
– التبرير: هلاك جزء كبير من رأس مالها (الآلات الإنتاجية، المحلات التجارية).	0,50	
الجزء الثالث:		**08**
1) النوع القانوني لشركة "الالبان والأجبان": شركة مساهمة.	0,50	
التبرير:		
– تتحدد فيها مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم.	0,75×2	
– قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية.		
2) الركن الشكلي لعقد الشركة المشار اليه في الوضعية:		
– الكتابة: إبرام عقد التأسيس لدى الموثق.	0,50	
3) نوع حالة إنهاء علاقة عمل عند:		
أ) فصل العامل "حسين" عن العمل مع تبيان سببها:		
– فصل العامل "حسين" عن العمل: حالة العزل.	0,75×2	
– السبب: تسريب معلومات تكنولوجية لصالح مؤسسة منافسة.		
ب) إصابة العامل مصطفى بالشلل الكلي: العجز الكلي عن العمل.	01	
4) الوضعية القانونية للعامل عيسى خلال فترة توقيفه عن العمل:		
– تعليق علاقة العمل.	0,75×2	
– السبب: الحرمان من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.		
5) رفض العامل "عيسى "لمنصب العمل الجديد: غير قانوني.	0,75×2	
– التبرير: حصول العامل عيسى على منصب عمل ذي أجر مماثل.		

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الجزء الأول:		**06**
_ تعريف عقد الشركة وتبيان جزاء الإخلال به:		
• **تعريف عقد الشركة:**		
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الناتج عن تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.	01	
• **جزاء الإخلال بعقد الشركة:**		
○**البطلان النسبي:** إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت إبرام العقد عيب من عيوب الرضا يصبح العقد قابل للبطلان لمصلحة من شاب العيب رضاه.	0,50×3	
○**البطلان المطلق:** إذا تخلف ركن من الأركان الموضوعية العامة.		
○**البطلان من نوع خاص:** إذا تخلف ركن من الأركان الشكلية.		
ملاحظة: إذا تخلف ركن من الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة فإن مقومات الشركة منعدمة.	0,50	
_ أسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة:		
• تنقضي للأسباب العامة لانقضاء الشركات التجارية.		
• إذا فاق عدد الشركاء (50) خمسون شريكا ما لم يتم تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة، وتنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة 50 شريكا أو أقل.	0,75×2	
_ التزامات صاحب العمل في عقد العمل:		
• الدفع المنتظم للأجر المستحق للعامل.		
• تمكين العامل من التمتع بالحقوق المادية والمهنية والنقابية.	0,50×3	
• احترام العامل في كرامته وكيانه.		
الجزء الثاني:		**06**
1) **تسمية الاتفاق بين السيدين "عبد الرحمن" و " رشيد" مع تعريفه:**		
– يسمى الاتفاق الذي تم بين السيدين " عبد الرحمن" و " رشيد " بعقد البيع.	0,50	
– تعريف عقد البيع: عرفته المادة 351 من القانون المدني الجزائري " البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي".	01	

2) **استخراج من السند الأركان الموضوعية والشكلية للاتفاق:**

- **الأركان الموضوعية:**

الأركان	التعيين
الرضا	تطابق الإيجاب والقبول من الطرفين
المحل	• قطعة الأرض مساحتها (05) خمسة هكتارات. • الثمن النقدي 1800000 دج.
السبب	إقامة عيادة معتمدة

0,50×3

ملاحظة: اعتبار الاهلية شرط من شروط صحة العقد.

- **الأركان الشكلية:**

الأركان	التعيين
الكتابة	التعاقد لدى الموثق.
الشهر	إيداع نسخة من عقد البيع لدى المحافظة العقارية.

0,75×2

3) **التزامات السيد " عبد الرحمن" تجاه السيد "رشيد" الواردة في السند:**

الالتزامات	التعيين
نقل ملكية المبيع	نقل ملكية قطعة الأرض، مساحتها 05 هكتارات.
تسليم المبيع	تمكين السيد رشيد من وضع اليد على قطعة الأرض من دون مانع.
ضمان المبيع	التزام السيد عبد الرحمان بكافة الضمانات القانونية الجارية.

0,50×3

الجزء الثالث: **08**

1) تحديد نوع شركة " القدس العربي" مع التبرير والتعريف:

- نوع الشركة: شركة مساهمة. 0,50
- التبرير: رأس مال الشركة مقسم إلى أسهم. 0,50
- تعريف شركة المساهمة: هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء فيها عن (07) سبعة شركاء. 01

2) استخراج من الوضعية الأركان الشكلية لشركة " القدس العربي":

الأركان	التعيين
الكتابة	إبرام عقد رسمي لدى الموثق.
الشهر	_ تسجيل عقد الشركة في السجل التجاري. _ إيداع ملخص العقد التأسيسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشره في جريدة وطنية يومية.

0,50

0,75

3) توضيح طريقة تأسيس شركة " القدس العربي":

- تم تأسس شركة " القدس العربي " دون اللجوء العلني للإدخار.
- اقتصار الاكتتاب على المؤسسين وحدهم.
- تحقق شرط الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المقدر بـ 1000000 دج (400 × 2750 = 1100000)

0,50×3

4) لا يقبل السيد " "عمر " كشريك في شركة "القدس العربي"، لأنه لا يجوز تقديم حصة عمل في شركات المساهمة.

01

5) مدى استمرارية شركة "القدس العربي" بعد 04 سنوات من نشاطها مع التبرير:

أ _ تستمر شركة " القدس العربي" في نشاطها عند رأس مالها المخفّض إلى 280000 دج، الذي يفوق الحد الأدنى لربع رأس مالها التأسيسي.

0,50

التبرير:

- رأس المال التأسيسي = 400× 2750 = 1100000 دج.
- ربع رأس المال التأسيسي = 1100000 ÷ 4 = 275000 دج.
- رأس المال المخفّض 280000 دج.

0,75

ب _ لا تستمر الشركة بتزامن وفاة الشريك "سليم" مع تنازل الشريك " رضا" عن أسهمه لباقي الشركاء.

0,50

التبرير: لأن عدد الشركاء انخفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني المطلوب المحدد بـ 07 شركاء (08 – 02 = 06).

0,50

ملاحظة: تقبل جميع الإجابات الصحيحة الأخرى